

1500751-56.2022.8.26.0481

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA ESSER DE SOUZA

Comarca: Presidente Epitácio

Foro: Foro de Presidente Epitácio

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/11/2022

... econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias.

Dessa forma, considerando que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Epitácio

Foro de Presidente Epitácio

2ª Vara

Av. Presidente Vargas, 131, Presidente Epitacio-SP - cep 19470-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500751-56.2022.8.26.0481 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500751-56.2022.8.26.0481

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2223694/2022 - DEL.POL.PLANTÃO PRES.EPITACIO, 26805540 - DEL.POL.PLANTÃO PRES.EPITACIO, 2223694 - DEL.POL.PLANTÃO PRES.EPITACIO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Joabe Moraes Pereira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA ESSER DE SOUZA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra JOABE MORAES PEREIRA, brasileiro, RG nº 44028297, nascido aos 02/11/1997, natural de Rosana/SP, filho de Djalma Pereira e de Salma Maria Moraes Pereira, residente na Rua Rio Branco, nº 2330, centro, Presidente Epitácio/SP, atualmente preso no CDP Caiuá/SP, como incurso no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pela prática, em tese, dos seguintes fatos:

Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 16 de agosto de 2022, por volta das 17h30, na Rua Antônio Venâncio Lopes, nº 421, Vila Esperança, nesta cidade e comarca de Presidente Epitácio/SP, JOABE MORAES PEREIRA trazia consigo, para fins de entrega onerosa a terceiros, 5 (cinco) porções de cocaína, pesando aproximadamente 203 g, conforme Auto de Exibição e Apreensão às fls. 24-25 e Auto

de Constatação Provisória de fls. 16-17, sem autorização legal ou regulamentar para assim agir.

Narra o procedimento investigatório que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, JOABE MORAES PEREIRA praticava livremente o tráfico de drogas nesta cidade.

Ocorre que policiais militares receberam informações no sentido de que o DENUNCIADO estaria indo buscar drogas para revender e que poderia estar num táxi.

Realizado patrulhamento, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, policiais abordaram o Uber I/JAC, placas NRQ8E48, conduzido por Emerson Antunes Pereira, tendo como passageiros Kayque Thiago Costa Zago e JOABE MORAES PEREIRA. Durante a abordagem, o DENUNCIADO tentou abrir a porta do carro para fugir, sendo contido pelos militares, momento em que estes observaram que JOABE dispensou uma caixinha de perfume no assoalho do carro, contendo em seu interior a droga acima descrita.

Indagado informalmente, JOABE confirmou a propriedade da droga e afirmou que seria destinada à venda. Realizada revista pessoal, os policiais encontraram com o denunciado um smartphone Xiaomi e R\$ 12,00 em dinheiro.

Questionado, Kayque Thiago Costa Zago afirmou que estava com o DENUNCIADO para adquirir cocaína vendida por ele (fl. 6).

O acusado foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 70/76).

A denúncia foi oferecida em 23/08/2022 (fls. 01/04) e recebida em 24/08/2022 (fls. 101/103).

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação por meio de defensor dativo (fls. 133/134).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 173/177).

Na solenidade realizada em 20/10/2022, foram ouvidas três testemunhas de acusação, tendo as partes insistido na inquirição da testemunha faltante (fls. 207/208).

O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Kayque Thiago Costa Zago (fl. 212).

Em 07/11/2022 foi revisada e mantida a prisão preventiva (fls. 245/249).

Na audiência realizada em 09/11/2022 a defesa desistiu da testemunha Kayque, que não compareceu, e na sequência foi realizado o interrogatório do réu. O Ministério Público apresentou alegações finais no ato, pugnando pela condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 251/261).

A Defesa, por seu turno, em memoriais, requereu a absolvição do réu, ao argumento de ausência de provas para condenação (fls. 270/273).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo outras preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, examino diretamente o mérito.

A materialidade dos fatos está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante; pelo Boletim de Ocorrência (fls. 14/17); pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 20/21); pelos Autos de Exibição/Apreensão (fls. 28/29 e 30); pelas fotografias da substância entorpecente (fls. 42 e 44/45); pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico definitivo (fls. 129/131); e, pelo Laudo de Exame em Smartphone (fls. 138/172).

Também não restam dúvidas com relação à autoria.

Com efeito, o Policial Militar Neumir da Cunha Carminatti, quando ouvido em Juízo, relatou que na data dos fatos recebeu a informação de que Joabe estaria indo buscar entorpecente próximo à Vila Esperança em um veículo Uber. Diante dos fatos, passou a realizar patrulhamento nas proximidades, oportunidade em que, na companhia de seu colega de farda, abordou o Uber, que tinha como passageiros o denunciado Joabe e um terceiro de nome Kayque. Durante a abordagem, Joabe tentou se evadir do local abrindo a porta do carro, mas foi contido. Narrou ainda que, durante revista no veículo, localizou no assoalho duas sacolas contendo cerca de 203 gramas de cocaína, dispensadas pelo denunciado. Questionado sobre a propriedade da droga, o réu afirmou que a ele pertencia e que era destinada à venda. Por fim, a testemunha

ainda informou que, além das drogas, foi apreendido um aparelho celular e a quantia de R\$ 12,00 em dinheiro.

No mesmo sentido relatou o policial Jorge Paulo de Lima Paes, ao narrar em Juízo que na data dos fatos recebeu a informação de que Joabe estaria indo buscar entorpecente próximo à Vila Esperança em um veículo Uber. Diante destas informações, passou a realizar patrulhamento nas proximidades oportunidade em que, na companhia de seu colega de farda, abordou o Uber, que tinha como passageiros o denunciado Joabe e um terceiro de nome Kayque. Durante a abordagem, Joabe tentou se evadir do local abrindo a porta do carro, mas foi contido. Aduziu ainda que Joabe dispensou no assoalho algo que estava em suas mãos e questionado sobre a propriedade da droga, o réu afirmou pertencer a ele e que era destinada à venda. Por fim, disse que o denunciado afirmou que o Uber não sabia que estava com drogas e, também, que Kayque iria comprar uma parte da droga para consumo.

A testemunha Emerson Antunes Pereira, por seu turno, declarou que na data dos fatos recebeu uma solicitação pelo aplicativo para levar Joabe até o endereço solicitado. Após a chegada ao endereço, Joabe desceu do veículo e retornou solicitando que fosse levado a outro endereço. No momento em que se direcionava ao endereço mencionado pelo investigado fora abordado pela Polícia Militar, momento em que Joabe dispensou algo no assoalho de seu veículo e tentou abrir a porta da frente, mas ela estava trancada. Em seguida os policiais revistaram todos os passageiros do veículo. Disse que não chegou a ver a droga.

Kayque Thiago Costa Zago, embora não ouvido em Juízo, em solo policial contou que "é usuário de cocaína, e pediu um pino de pó para JOABE hoje para comprar; que JOABE disse que não tinha com ele, mas iria buscar para lhe vender, e lhe chamou para irem juntos de Uber; que então o acompanhou apenas; que não sabia onde ele iria buscar drogas; que em dado momento JOABE pediu para o Uber estacionar, saiu e logo voltou, não sabendo e nem vendo onde ele foi e se teria ido buscar algo; que não viu se JOABE trouxe algo consigo; que JOABE pediu para o motorista do Uber continuar a trafegar que iria dizer onde iriam descer, porém, logo depois foram abordados pela Polícia Militar, onde os policiais afirmaram que JOABE estava com cocaína; que não viu onde os policiais encontraram drogas; que não sabia que JOABE estava com drogas no momento da abordagem". (fl. 10)

O réu, na Delegacia de Polícia, fez uso de seu direito ao silêncio. Em Juízo, negou a propriedade da droga, alegando que está sendo perseguido pelos policiais, e que na data dos fatos havia ido buscar um perfume para o Dia dos Pais e no momento em que voltava foi abordado pela Polícia Militar; nesse momento o frasco de perfume e seu celular com a tela desbloqueada caíram no chão, em seguida foi algemado pelos militares. Afirmou que só soube da quantia de droga quando se encontrava na Penitenciária de Caiuá, não tendo sequer chance de se defender da acusação quando se encontrava na delegacia de polícia. Alegou, ainda, que Kayque foi coagido pela polícia para dizer que o réu transportava a droga pelo fato de ter reincidência no tráfico. Aduziu, também, que foram separados no momento da abordagem e, ao chegaram à delegacia, Kayque foi agredido pelos policiais, bem como foi ameaçado de prisão caso não falasse o que lhe fosse orientado. Por derradeiro, alegou que no momento da abordagem os policiais lhe apontaram a arma solicitando que ficasse com as mãos para cima.

Do conjunto probatório amealhado, verifica-se que a versão apresentada pelo réu encontra-se isolada no conjunto probatório. As alegações de perseguição por parte de policiais, de flagrante forjado, são corriqueiras, entretanto, devem ser vistas com reservas, tendo em vista que, na esmagadora maioria das vezes, são desprovidas de qualquer elemento probatório, como in casu, não passando de mera tentativa do réu de livrar-se da acusação.

Tem-se, de um lado, a palavra harmônica e coerente dos policiais militares; e, de outro, a palavra do réu, devendo aquela prevalecer sobre esta, por encontrar respaldo no restante do conjunto probatório.

Malgrado a alegação de perseguição, não foram trazidas provas nesse sentido, não havendo, assim, motivos para desacreditar os depoimentos dos Policiais, porque, conforme já é consolidado em nossa doutrina e jurisprudência, seu testemunho tem o mesmo valor de qualquer outro, devendo ser levado em consideração que este agente

público presta compromisso legal de dizer a verdade. Além do mais, seria um contrassenso lhe negar a validade, já que investido pelo Estado desta função repressora.

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais militares como meio de prova, colacionam-se os julgados abaixo:

APELAÇÃO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME ABERTO. CONCEDIDO O "SURSIS". IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. 1. Materialidades e autorias comprovadas quanto ao crime de ameaça, bem como quanto à contravenção penal de vias de fato. As circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado às espécies. 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais.

Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (...) (TJ-SP - APL: 00025247920158260604 SP 0002524-79.2015.8.26.0604, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 16/05/2017, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/05/2017)

DESACATO - ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. O depoimento de policial é válido e eficiente para fundamentar o juízo condenatório. O conjunto probatório demonstra a efetiva prática do delito pelo acusado, que desacatou os policiais no exercício de sua função, utilizando expressões depreciativas, proferidas em demérito à Administração Pública. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 15003506720208260274 SP 1500350-67.2020.8.26.0274, Relator: Roberto Raineri Simão, Data de Julgamento: 19/05/2022, Turma Criminal, Data de Publicação: 19/05/2022)

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PROVA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. O depoimento prestado por policiais militares, em Juízo, é prova de igual natureza e valor de todas as outras de caráter oral, não havendo motivo, 'a priori', para desconsiderá-la ou mesmo menoscabá-la. Penas fixadas com critério e adequadas à espécie. Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJ-SP - APR: 15008908920198260003 SP 1500890-89.2019.8.26.0003, Relator: Richard Francisco Chequini, Data de Julgamento: 11/02/2020, 1ª Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 11/02/2020)

Logo, deve prevalecer a palavra dos milicianos, que está em consonância com os demais elementos carreados ao feito.

Por oportuno, observo que o celular do acusado foi periciado e nele foram constatadas diversas conversas com teor atinente à venda de drogas, conforme relatório de fls. 138/172. Apenas a título de exemplo, à fl. 167 verifica-se mensagem de áudio enviada pelo réu ao interlocutor "Maycon", com o seguinte teor: "Então fei, o preço que vai sair eu não sei. Eu sei que em 30 gramas eu pago noventa e cinco. To falando pra você me dá esses mil aí, fica na sua casa, mano. Que eu vou levar 35 gramas pro cê. Porquê mano? Vou pegar caminhada ali, vou pegar um pouco hoje só, tá ligado? Só pra não deixar falando. Mas se você quiser amarrar 50 gramas comigo amanhã eu ti dou o restante mano. Eu vou cortar, vou levar 50 gramas

aí pro cê, mas eu não posso ficar sem, entendeu mano?" (...) "Tá ligado? Aí eu vou ti ajudar. Eu pensei nisso né mano. Mas se você quiser a 50, tipo assim, vou levar 50 gramas aí fei, aí nois tira, aí eu vou tirar 15 grama, que eu vou soltar os mulequim ali. Porque amanhã só que vai dá pra mexer no banguio". (...) "Ou se quiser matar nos 1750 demorou mano. Eu vou aí, encostar aí, tá ligado, com 50 grama, mas vou precisar de 15 grama dessa 50, sem maldade, tá ligado. Aí você vai me dar os mil, certo? E amanhã eu dando o restante pra você, tá suave, tá ligado, você vai pra sua luta, pá, depois você me dá os 700 real que nois tinha combinado".

Desta feita, não restam dúvidas de que o acusado trazia consigo 203g de cocaína, substância entorpecente que determina a dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, droga essa que, até mesmo pela quantidade, era destinada ao fornecimento a terceiros.

Diante do acima exposto, não acolho a tese defensiva de insuficiência probatória, incidindo no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Destaco, por oportuno, que o acusado não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Para que haja a incidência da benesse é necessário o preenchimento de quatro requisitos, cumulativos: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas; e, (d) não integrar organização criminosa.

In casu, analisando a Folha e a Certidão de antecedentes criminais carreadas aos autos (fls. 55/57 e 58/61), verifica-se que o réu já foi definitivamente condenado por dirigir sem habilitação e por desobediência (autos nº 000511-

21.2016.8.26.0481); e, pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0008829-

89.2017.8.26.0481, cuja sentença transitou em julgado em 03/02/2020), tratando-se, assim, de réu reincidente e com maus antecedentes, o que impede a concessão da benesse.

De tudo o que foi exposto, tem-se que o acervo probatório é vasto e suficiente para ensejar a condenação do réu pelo delito que lhe é imputado, restando comprovada a autoria e a materialidade, assim como a tipicidade delitiva, posto que não se fazem presentes causas excludentes de ilicitude, ao mesmo tempo em que o réu era plenamente imputável e lhe era exigido que agisse de forma diversa.

Passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no art. 68 do Código Penal.

No que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a reprovação social do fato e da conduta do agente, não há motivo para aumento da pena. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, o réu possui duas condenações definitivas, de modo que valho-me daquela decorrente dos autos nº 000511-21.2016.8.26.0481, para aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes. No que diz respeito à conduta social, "deve ser valorada pelo desempenho do réu na sociedade, na família e no trabalho, e não em relação aos fatos criminosos e atos infracionais supostamente cometidos, ou comprovadamente perpetrados, os quais devem ser apreciados, quando cabível, na avaliação dos antecedentes" (TJPR - 2ª C. Criminal - AC - 1360784-6 - Francisco Beltrão - Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime - J. 25.06.2015). No caso, não há elementos nos autos para valoração dessa circunstância. Na análise do vetor circunstâncias, previsto no art. 59 do Código Penal, deve ser apreciado o disposto no art. 42 da Lei de Drogas: Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na espécie, exaspero a pena por conta da quantidade e da natureza da droga, uma vez que apreendidos mais de 200g (duzentos gramas) de cocaína, substância entorpecente altamente deletéria e de alto poder viciante. Os motivos são inerentes ao próprio tipo violado, porquanto o agente, em tal conduta, visa o desejo de obtenção de lucro fácil. As consequências do ilícito são gravíssimas, em razão da má repercussão e da influência nefasta que esta modalidade delituosa exerce, especialmente, sobre os adolescentes, com resultados desastrosos nos núcleos

familiares, com sua desestruturação e/ou muitas vezes, com sua destruição. A droga é causa de morte prematura de muitas pessoas em todo o mundo, de forma que tal espécie de crime merece pronto e eficaz combate da sociedade, mediante reprimenda exemplar para coibir sua prática. Entretanto, tais argumentos já foram considerados pelo legislador penal quando da elaboração do preceito secundário. Não há informações suficientes nos autos para valoração da personalidade do agente. Por fim, não que se há falar em comportamento da vítima, uma vez que se trata de crime vago. Assim sendo, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, não há qualquer atenuante a ser considerada. Em contrapartida, incide a agravante da reincidência, especificamente quanto à condenação dos autos nº 0008829-89.2017.8.26.0481. Assim sendo, aumento a pena-base em 1/6, fixando a pena intermediária em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, pena esta que torno definitiva, por não haver quaisquer causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Por não haver informações precisas acerca da situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (art. 43 da Lei 11.343/2006).

Como é cediço, para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Aliado a isso, o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

No caso em análise, o réu está preso desde 15/03/2022, entretanto, por ser reincidente, para fins de fixação da pena é irrelevante o período de prisão de provisória.

A despeito da quantidade de pena aplicada, em virtude da reincidência do réu, fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, "a", do Código Penal).

A reincidência do réu e a quantidade de pena imposta obstam a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, a teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal e a suspensão condicional da pena (artigo 77, caput e inciso I, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu JOABE MORAES PEREIRA, brasileiro, RG nº 44028297, nascido aos 02/11/1997, natural de Rosana/SP, filho de Djalma Pereira e de Salma Maria Moraes Pereira, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, além de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do mínimo legal vigente na data dos fatos.

Considerando que o réu respondeu ao processo preso e que foi condenado ao cumprimento da pena em regime inicial fechado, bem como, visando evitar-se a reiteração delitiva, uma vez que é reincidente específico, demonstrando propensão à prática delitiva, mantenho a prisão preventiva, com fulcro no artigo 312 do CPP, e, consequentemente, denego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Mantenha-se o réu na prisão em que se encontra.

Quando da prisão do réu, além da droga, foi apreendido um aparelho celular marca Xiaomi (fl. 30).

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do FUNAD, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 647 da repercussão geral, por maioria, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal

finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE 638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17/05/2017).

A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias.

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos e valores apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e, tendo em vista que o sentenciado não se desincumbiu do seu ônus, eis que não restou devidamente comprovado que o dinheiro apreendido fosse oriundo de seu trabalho lícito, decreto o perdimento do aparelho celular, a ser revertida ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Determino, ainda, a destruição das amostras da droga apreendida, mediante certificação nos autos (artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 525 das NSGJ). Não há danos a serem reparados, motivo pelo qual deixo de fixar valor mínimo para indenização (art. 387, IV, CPP).

Condene o réu, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, todavia, por estar assistido por defensor nomeado, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se certidão em favor do defensor dativo, nos termos da tabela do Convênio OAB/DPE.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se mandado de prisão em regime fechado; b) expeça-se guia de recolhimento; c) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, com a devida identificação do réu, acompanhada de fotocópia da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral c/c 15, inciso III, da Constituição Federal; d) oficie-se o Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; e) expeça-se certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público, para fins do artigo 480 das NSCGJ; e, f) oficie-se à SENAD, para fins do disposto no art. 63, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, observando-se o contido no artigo 518, § 2º, das NSCGJ.

Publique-se. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Presidente Eptacio, 27 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA